LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

MĐ030118

ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
ĐỢT I NĂM 2018

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư **Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút**

Câu 1 (Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm

Ngày 15/8/2014, Bên mua là Công ty T của Singapore có văn phòng đại diện tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ký Hợp đồng số 01/HĐMB mua 200 tấn lạc nhân với Bên bán là Công ty M của Việt Nam có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đơn giá 640 USD/MT, giá trị hợp đồng là 128.000 USD, thanh toán bằng L/C không hủy ngang, bên nào vi phạm phải chịu phạt 05% giá trị hợp đồng. Hợp đồng quy định áp dụng pháp luật Việt Nam, nhưng không thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty T mở L/C thông qua Công ty E (là người mua lại số hàng này của Công ty T) nhưng qua 02 lần tu chỉnh L/C vẫn không phù hợp với hợp đồng (thực hiện vận tải hàng hóa theo đường biển nhưng L/C lại thể hiện vận đơn hàng không, vì vậy sau này Ngân hàng Vietcombank đã xác định L/C này khác biệt và không phù hợp với hợp đồng). Đến thời hạn giao hàng, Công ty M không giao hàng vì chưa có L/C theo đúng thỏa thuận. Ngày 02/10/2014, Công ty M tuyên bố hủy hợp đồng.

Hai bên phát sinh tranh chấp, sau quá trình hòa giải không thành, tháng 12/2014 Công ty T đã khởi kiện Công ty M ra Tòa án vì cho rằng Công ty M không giao hàng và tự hủy ngang hợp đồng, đó là hành vi vi phạm, phải bị phạt 05% giá trị hợp đồng như đã cam kết.

Câu hỏi 1: Anh/Chị hãy xác định Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp? Nêu căn cứ pháp lý?

Câu hỏi 2: Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty M, Anh/Chị yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu gì?

Câu hỏi 3: Anh/Chị xác định bên nào vi phạm hợp đồng? Hãy nêu căn cứ pháp lý và lập luận để làm sáng tỏ vấn đề.

Câu hỏi 4: Giả thiết trong Hợp đồng số 01/HĐMB nêu trên hai bên có lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp là "*Trung tâm trọng tài quốc tế tại Hà Nội*". Khi tranh chấp xảy ra, sau khi hòa giải không thành, do không xác định rõ được đó là Trung tâm trọng tài nào nên Công ty T đã làm đơn khởi kiện Công ty M ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, Công ty M cũng khởi kiện Công ty T tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Scanned with CamScanner